Estatutos

CAPITULO I
DE LA FEDERACIÓN EN GENERAL.

Art. 1. Denominación

1.1.- En conformidad con el artículo 22 de la Constitución Española se constituye la federación, no lucrativa, denominada "FEDERACIÓN ORNITOLÓGICA Y CULTURAL CANARIO ANCESTRAL (FOCCA-FOCDE)", dotada de personalidad jurídica propia con capacidad de obrar y que se regirá por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, el Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de Canarias, demás disposiciones complementarias y por los presentes Estatutos.

1.2.- Esta Federación figura inscrita en el Grupo 1 / Sección 2 - Federaciones con el Número Canario de Inscripción 14220 (G1/S2/14220-22/TF), en el Registro de Asociaciones de Canarias, en virtud de Resolución de fecha 5 de agosto de 2022.

1.3.- Por consiguiente, quedan derogados los estatutos anteriores y entran en vigor los presentes ESTATUTOS, aprobados por la Asamblea General Extraordinaria celebrada Vilalfor de Chasna el día 23 de agosto de 2025.

Art. 2. Fines

2.1.- El fin dinámico de la FEDERACIÓN ORNITOLÓGICA Y CULTURAL CANARIO ANCESTRAL, es la defensa de la Naturaleza mediante la reproducción en cautividad de especies orníticas de acuerdo con la normativa vigente, la promoción y la divulgación ornitófilas y ornitológicas en las Islas Canarias, para inculcar el amor a los pájaros y su protección, fundamentados en el estudio científico y técnico de las especies y bajo una dimensión esencialmente deportiva.

2.2.- Por lo tanto, esta Federación colaborará con los organismos autonómicos, cuya misión sea la conservación del equilibrio ecológico de la Naturaleza.

2.3.- Reunir, en su seno, a todas aquellas asociaciones ornitológicas de Canarias.

2.4.- Apoyar a las asociaciones a fomentar la afición a la canaricultura y ornitología deportiva en todas sus variedades y cría en cautividad.

2.5.- Interesar a todas las personas, instituciones, agrupaciones o asociaciones constituidas de criadores de todas las especies ornitológicas, en los problemas de su actividad, y acercar estos problemas, necesidades y aspiraciones en orden de mejora de los pájaros, razas y estirpes, en pro de su perfeccionamiento, y a la propaganda y difusión de la práctica de las actividades que dan contenido a la Federación, elevándolos y sometiéndolos a la comprensión de autoridades y organismos competentes.

2.6.- Manifestar y defender ante la Federación Ornitológica Cultural Deportiva Española y poderes públicos, la opinión y los derechos de los Federados en sus distintas especialidades mediante asesoramiento, estudios, peticiones e informes responsables sobre los problemas inherentes a su especialidad.

2.7.- Divulgar la Revista "Pájaros" de la FOCDE como órgano informativo Oficial en sus aspectos social, técnico y cultural.

Art. 3. Actividades

3.1.- Organización del Campeonato Ornitológico de Canarias, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.2.- Apoyar los diferentes concursos realizados por las Asociaciones pertenecientes a esta Federación.

3.3.- La promoción de exposiciones, charlas, coloquios y conferencias.

3.4.- Promover la participación de sus federados en el Campeonato Ornitológico Nacional, organizado o colaborado por (FOCDE) y el Campeonato Ornitológico Mundial organizado por (COM), mediante una logística eficiente que garantice la mejor de las condiciones de las aves en el traslado, para participar en los mismos.

Art. 4. Domicilio

4.1.- El domicilio social de la Federación se establece en el domicilio del Presidente, hasta que la misma disponga de sede social.

4.2.- En la actualidad se ubica en Calle El Hoyo Nº 14-A, término municipal de Vilaflor de Chasna, provincia de Santa Cruz de Tenerife, Código Postal 38614.-

4.3.- Cualquier variación sobre el domicilio social de la Federación, será comunicada al Registro de Asociaciones de Canarias, por los cauces reglamentariamente establecidos.

Art. 5. Ámbito territorial y duración

5.1.- El ámbito territorial en el que se desarrollarán las actividades de esta Federación, será en la Comunidad Autónoma de Canarias.

5.2.- La duración de la Federación será por tiempo indefinido, salvo acuerdo de disolución conforme a lo dispuesto en los presentes Estatutos.

Art. 6. Norma Jurídica

6.1.- Los Estatutos son la norma jurídica fundamental, reguladora de sus funciones y actividades, con valor de pacto social, por los que se regirán todas las relaciones de sus socios y de las personas físicas pertenecientes a F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E.

6.2.- La libertad de opinión y expresión de las personas jurídicas y físicas pertenecientes a F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E. es tan connatural a la Federación que atentar contra esta libertad constituye falta muy grave.

6.3.- Para añadir, suprimir o modificar uno o varios artículos de los presentes Estatutos, a propuesta, de la Asamblea General, de la Junta Directiva o, al menos de una quinta parte de los asociados, es necesario que dichas modificaciones estén incluidas en el "orden del día" de la Asamblea General Extraordinaria, reglamentariamente convocada, mediante votación y con mayoría cualificada de los socios presentes o debidamente representados, con derecho a voto.

6.4.- El articulado de los presentes Estatutos será amplia y minuciosamente desarrollado en el Reglamento de Régimen Interno aprobado por la Asamblea General Extraordinaria, cuando los mismos se elaboren y a los que se adherirá como anexo jurídico regulador, y por los ulteriores acuerdos de la Asamblea General.

6.5.- Cualquier "Distinción de Honor" sólo será concedida por la Asamblea General a propuesta del Comité Ejecutivo, de la Junta Directiva o de una tercera parte de los asociados, mediante solicitud dirigida al Presidente por correo certificado, a las personas físicas o jurídicas que contraigan especialísimos méritos en favor de la F.O.C C.A.-F.O.C.D.E. y/o de la Ornitología Deportiva Española.

6.6.- No serán válidos y se considerarán nulos, los acuerdos de los Órganos de Gobierno que estuvieran en contradicción con lo indicado en los presentes Estatutos.

6.7.- El Presidente deberá convocar obligatoriamente, la Asamblea General Extraordinaria que estatutaria o reglamentariamente le haya sido solicitada.

CAPÍTULO II
DE LOS ASOCIADOS DE LA FEDERACIÓN, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Art. 7. De las Asociaciones

7.1.- Podrán pertenecer a F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E., las Asociaciones legalmente constituidas en todo el territorio de nuestra Comunidad Autónoma de Canarias que asuman con plenitud y responsabilidad, el fin, los principios, los medios y los servicios de esta Federación, aceptando incondicionalmente los presentes Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno, los acuerdos de la Asamblea y los de la Junta Directiva.

7.2.- Las Asociaciones que aspiren a ser Asociados de F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E. cumplirán los siguientes requisitos:

7.2.1.- Solicitarlo por escrito al Presidente, adjuntando fotocopia del Acta Fundacional, Inscripción en el Registro de Asociaciones de Canarias, sus Estatutos, NIF, Censo de asociados y documento acreditando que ha solicitado su integración en F.O.C.D.E.

7.2.2.- Satisfacer la cuota económica de ingreso en F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E. aprobada por la Asamblea General.

7.2.3.- No podrá pertenecer a otra federación española de similar naturaleza, excepto a F.O.C.D.E., a la que deberán pertenecer de forma obligatoria.

7.2.4.- La Federación F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E. no podrá admitir como Federados a Asociaciones que previamente no sean asociados de FOCDE, así como solamente aquellas que estén registradas en nuestra Comunidad Autónoma.

Art. 8. De las Asociaciones de Pleno Derecho

8.1.- Una Asociación será Federada de pleno derecho cuando cumplidos los requisitos del artículo 7, sean admitidos por la Junta Directiva y posteriormente ratificada por la Asamblea General Ordinaria.

8.2.- Si es admitida se le notificará por escrito y en caso contrario, se le comunicará la decisión fundamentada, exponiendo las causas y devolviéndole íntegramente la cuota económica depositada. No obstante, ante la negativa podrá recurrir a la Asamblea General / F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E., como órgano decisorio supremo, en el plazo de 30 días a partir de la fecha de notificación adversa.

Art. 9. Cese de Pertenencia a F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E.

9.1.- En cualquier momento una Asociación puede dejar de pertenecer a F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E., por decisión voluntaria, manifestada por escrito al Presidente.

9.2.- Por sanción disciplinaria, previo expediente reglamentario.

9.3.- Por impago de dos cuotas reglamentarias, la Junta Directiva F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E., le exigirá, por carta certificada con acuse de recibo, el pago de las cuotas pendientes que deberán ser abonadas en el plazo máximo de 30 días desde su notificación, si no se pusiesen al corriente en dicho plazo, causará baja automáticamente.

9.4.- Por graves incumplimientos, a criterio de la Junta Directiva F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E., de los Estatutos y Reglamentos de esta Federación. En este caso, las Asociaciones que sean dadas de baja, podrán presentar recurso ante la Asamblea General, en el plazo de 30 días desde su notificación, que deberá realizarse por carta certificada con acuse de recibo.

9.5.- En ningún caso quedará eximida de satisfacer las obligaciones anteriormente contraídas con F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E. y ésta le exigirá la cancelación de las mismas por la vía que crea más oportuna.

Art. 10. De los Derechos

10.1.- Las Asociaciones de F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E. podrán asistir a las Asambleas Generales con voz y voto.

10.2.- Participar en todas las actividades de F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E. y utilizar sus servicios.

10.3.- Proponer a sus socios, para que sean designados a ocupar cualquier cargo directivo.

10.4.- Proponer a la Junta Directiva, en tiempo y forma, temas o asuntos para ser incluidos en el Orden del Día de la Asamblea General. Quedan excluidos del presente artículos aquellos temas o asuntos que, de una forma directa o indirecta, modifiquen los presentes Estatutos o el Reglamento de Régimen Interno que los desarrolle, en cuyo caso se estará a lo previsto en los reseñados.

10.5.- Intervenir y emitir su voto por sí o por delegación reglamentaria en los debates de las reuniones o comisiones de las que formaran parte.

10.6.- Censurar, mediante la reglamentaria moción de censura presentada a la Junta Directiva, la labor de ésta, la de los asociados y la de las personas físicas que actúen en nombre F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E.

10.6.1.- La moción de censura, para ser incluida en el orden del día de la Asamblea General, tiene que ser presentada por un tercio de los Asociados F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E., deberán presentar certificación del acta de la Asamblea General de la Asociación donde se ha tomado dicho acuerdo.

10.7.- Tener conocimiento, lo antes posible, de los acuerdos válidamente adoptados por cualquier Órgano de Gobierno de F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E.

10.8.- Supervisar libremente, en compañía de algún miembro de la Junta Directiva, toda clase de cuentas, documentos y actividades de la Federación, previa notificación escrita y postalmente certificada al Presidente al menos de 30 días anteriores al acto de ejercer el derecho de supervisión.

10.9.- Cualquier Asociado que se sienta perjudicado por un acuerdo del Comité Ejecutivo o de la Junta Directiva, podrá recurrir, ante la Asamblea General.

10.10.- Impugnar cualquier acuerdo de las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias, de la Junta Directiva o del Comité Ejecutivo.

Art. 11. De las Obligaciones

11.1.- Los socios de esta Federación y todas las personas físicas y/o jurídicas vinculadas de algún modo a F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E., tiene los siguientes deberes y obligaciones.

11.2.- Acatar y cumplir los presentes Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno (cuando este se desarrolle y sea aprobado por la Asamblea Extraordinaria), el Reglamento del Campeonato Ornitológico de Canarias (cuando este se desarrolle y sea aprobado por la Asamblea Extraordinaria), además de los acuerdos adoptados estatutaria y reglamentariamente por los Órganos de Gobierno.

11.3.- Inspirar sus actuaciones en el fin, principios, medios y servicios F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E.

CAPITULO III
DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y FORMAS ADMINISTRACIÓN

Art. 12. Son Órganos de Gobierno de la Federación

12.1.- La Asamblea General

12.2.- La Junta Directiva

12.3.- El Comité Ejecutivo

Art. 13. La Asamblea General, estará constituida por

13.1.- La Asamblea General es el Órgano Supremo de la Federación, integrada por todos los federados, constituyéndose por las Asociaciones presentes y/o representadas de algunas de estas formas:

13.1.1.- Por sí en la persona de un asociado de las mismas. Para estos efectos se considerarán como asociados de Asociaciones F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., el asociado que haya solicitado las anillas de criador nacional a través de la Asociación que va a representar.

13.1.2.- Por cualquier persona presente en la Asamblea que tenga derecho a voto por sí mismo; en este caso, ninguna persona con derecho a voto podrá ostentar, más de 5 representaciones, excepto los miembros del Comité Ejecutivo que no tendrán limitaciones de representaciones.

13.1.3.- En todos los casos, se exigirá la firma del Presidente y el Secretario, con el sello de la Asociación correspondiente.

13.2.- El Comité Ejecutivo / F.O.C.C.A-F.O.C.D.E.

Art. 14. Constitución Asambleas

14.1.- La Asamblea General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera convocatoria, si hay mayoría absoluta de Asociaciones presente o representadas y en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de Asociaciones concurrentes, sin que entre una y otra convocatoria pueda medir un plazo inferior ni superior a media hora.

14.2.- La Asamblea General F.O.C.C.A-F.O.C.D.E. constituida reglamentariamente, tiene la máxima representación y es el órgano supremo, con facultades omnímodas para deliberar y resolver cuantos asuntos estén relacionados con los principios, fin, medios, servicios, estructuras y organismos de la Federación, siempre en la forma prevista en los presentes estatutos, pudiendo establecer cuantas excepciones considere convenientes a los preceptos reglamentarios.

14.3.- Se reunirá por lo menos la MITAD de sus miembros y siempre que lo estime el Presidente o lo soliciten DOS TERCIOS de los mismos.

14.4.- Para su valida constitución será precisa la asistencia de, al menos, un tercio de sus componentes, presentes o representados, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes o representados.

Art. 15. Competencias de la Asamblea General

15.1.- Examinar y aprobar el Plan General de Actuación y la Memoria anual que le presente el Comité Ejecutivo

15.2.- Fijar las cuotas que hayan de satisfacer las Asociaciones F.O.C.C.A-F.O.C.D.E.

15.3.- La aprobación anual o no del Resultado Económico, Presupuesto y Estado de Situación Patrimonial de F.O.C.C.A-F.O.C.D.E.

15.4.- Ratificar, para su validez y vigencia, servicios de F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., y sus posibles modificaciones.

15.5.- Ratificar, para su validez, cualquier propuesta que se haya enviado a F.O.C.D.E.

15.6.- Decidir la creación de otros servicios o medios de F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., además de los establecidos.

15.7.- Elegir al Presidente de F.O.C.C.A-F.O.C.D.E.

15.8.- Resolver asuntos expresamente especificados en el "Orden del Día", siempre que no conculquen los Estatutos, Reglamento de Régimen Interno o Reglamento del Campeonato Ornitológico de Canarias.

15.9.- Autorizar al Presidente a la solicitud de subvenciones de entres públicos y privados.

15.10.- Decidir sobre la disposición o enajenación de bienes.

15.11.- Elegir y separar de la Junta Directiva.

15.12.- Solicitar la declaración de utilidad pública o interés público.

15.13.- Acordar la unión en Federaciones o Confederaciones, así como la separación de las mismas.

15.14.- Ratificar las altas acordadas por la Junta Directiva y conocer las bajas voluntarias de los federados.

15.15.- Resolver, en última instancia, los expedientes relativos a sanción y separación de los federados, tramitados conforme a los procedimientos disciplinarios establecidos en los presentes Estatutos.

15.16.- Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los asociados presentes o representados. Se entiende que se produce mayoría simple cuando los votos afirmativos superen los negativos y las abstenciones.

15.17.- Los acuerdos aprobados por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria entraran en vigor al día siguiente de su aprobación, salvo que se especifique una fecha.

Art. 16. Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria

16.1.- Se reunirá con carácter Ordinario **UNA VEZ AL AÑO** pudiendo reunirse también, de forma extraordinaria, cuando así lo acuerde la Junta Directiva.

16.2.- De igual manera podrán reunirse cuando lo soliciten un número de federados no inferior a dos tercios. En este supuesto, la reunión deberá celebrarse en el plazo de treinta días naturales desde la presentación de la solicitud.

16.3.- Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea General, habrán de mediar al menos **QUINCE** días naturales.

Art. 17. Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

17.1.- A propuesta del Presidente F.O.C.C.A-F.O.C.D.E.

17.2.- Por solicitud de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta Directiva.

17.3.- Por solicitud de un tercio, como mínimo, de las Asociaciones. Se debe presentar certificación del Acta de la Asamblea General de la Asociación en la que se ha tomado dicho acuerdo.

17.4.- Las Asociaciones podrán conferir, con carácter especial para cada reunión, su representación a otro federado o persona que estimen procedente, mediante escrito dirigido al Comité Ejecutivo.

Art. 18. Competencias de la Asamblea General Extraordinaria

Competencias Exclusivas:

18.1.- La Modificación de los Estatutos.

18.2.- La Modificación del Reglamento de Régimen Interno.

18.3.- La Modificación del Reglamento del Campeonato Ornitológico de Canarias.

18.4.- Adopción de una cuestión de confianza al órgano de representación.

18.5.- La disolución de F.O.C.C.A-F.O.C.D.E.

18.6.- Designar la comisión liquidadora.

Art. 19. Convocatorias y Orden del día

19.1.- Las Asambleas Generales serán convocadas por el Presidente, haciendo expresa indicación del Orden del Día establecido por la Junta Directiva o por los federados que hayan solicitado su convocatoria.

19.2.- En ambos casos, se incluirán en el Orden del Día, aquellos asuntos que propongan los federados, cuando así los soliciten un número no inferior a los dos tercios.

Art. 20. Certificación de Acuerdos

20.1.- En las Asambleas Generales actuarán como Presidente y Secretario quienes lo sean de la Junta Directiva, siendo estos las personas encargadas de certificar los acuerdos adoptados por la Asamblea.

Art. 21. La Junta Directiva

La Junta Directiva es el Órgano de representación que controla y supervisa los Intereses de la Federación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sera Requisito indispensable para ser miembro de la misma:

21.1.1.- Ser Mayor de edad.

21.1.2.- Estar en pleno uso de los derechos civiles.

21.1.3.- No estar Incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos por la legislación vigente.

21.2.- Solo podrán formar parte del Órgano de representación los Federados y estará formada por:

21.2.1.- Un Presidente, que será el mismo del Comité Ejecutivo.

21.2.2.- Un Vicepresidente, que será el mismo del Comité Ejecutivo.

21.2.3.- Un Tesorero, que será el mismo del Comité Ejecutivo.

21.2.4.- Un Secretario, que será el mismo del Comité Ejecutivo.

21.2.5.- Un Vocal por cada una de las Asociaciones de la F.O.C.C.A-F.O.C.D.E.

21.2.6.- Dichos cargos, que serán voluntarios, y por lo tanto deberán ser aceptados expresamente en un documento firmado por las personas designadas, tendrá una duración de **CUATRO** años, pudiendo ser reelegidos.

21.2.7.- Los vocales que representen a cada Asociación deberán ser asignados por las mismas y ratificados por su Asamblea General.

21.2.8.- En caso de empate el Presidente tiene un voto de calidad.

21.2.9.- Todos los cargos de la Junta Directiva son no remunerados y estarán sujetos a las incompatibilidades previstas en el R.R.I.

21.2.10.- Todos los que tengan voz y voto en la Junta Directiva, también les asiste el derecho de proponer temas para ser incluidos en el Orden del Día.

21.2.11.- Los miembros de la Junta Directiva comenzarán a ejercer sus funciones una vez aceptado el mandato para el que haya sido designado por la Asamblea General.

21.2.12.- Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva, antes de terminar su periodo de mandato, serán cubiertas por federados que designe el Presidente, dando cuenta de las sustituciones en la primera Asamblea General que se celebre, debiendo ratificarse dicho acuerdo por la Asamblea.

21.3.- La Junta Directiva, en casos que por su gravedad o urgencia a criterio del Comité Ejecutivo no puedan esperar hasta la fecha de la Asamblea General, podrá tomar acuerdos que correspondan a la Asamblea General, hasta su ratificación en la siguiente sesión ordinaria.

21.3.1.- La representación solamente podrá conferirse a otro miembro de la Junta Directiva con carácter especial para cada reunión y mediante carta dirigida al presidente.

21.4.- Las reuniones de la Junta Directiva se celebrarán previa convocatoria del Presidente con QUINCE días de antelación acompañada de la Orden del Día, consignando lugar, fecha y hora.

Art. 22. Facultades Ordinarias de la Junta Directiva

Las facultades de la Junta Directiva con carácter general, representar en todos los actos propios de las finalidades de la federación, siempre que no requieran, conforme a los presentes Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General. En particular son facultades de la Junta Directiva:

22.1.- Velar, en el ámbito de sus respectivos cargos, por el cumplimiento de los Estatutos, de los acuerdos de la Asamblea General y de los que por la propia Directiva reglamentariamente adopte.

22.2.- Proponer a la Asamblea General la cuantía de las cuotas económicas establecidas.

22.3.- Adoptar acuerdos relacionados con la interposición de toda clase de recurso y de ejercicio de acciones ante cualquier organismo o tribunal de cualquier jurisdicción.

22.4.- Autorizar al Presidente, o a su legítimo sustituto, para otorgar poderes a procuradores para actuar en asuntos judiciales o de otra índole.

22.5.- Adoptar acuerdos referentes a la aceptación de legados, así como de donaciones, subvenciones, y aportaciones, autorizando al Presidente para la comparecencia a tal fin.

22.6.- Proponer a la Asamblea General la creación de los servicios que considere necesario para F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., así como la modificación y extinción de los mismos y de los ya existentes.

22.7.- Someter a la Asamblea General cuantas propuestas estime convenientes.

22.8.- Cualquier otra facultad delegada por la Asamblea General.

22.9.- En todos los casos se dará cuenta a la Asamblea General en la próxima que se celebre.

Art. 23 Convocatorias, Orden del día y Constitución

23.1.- Las reuniones de la Junta Directiva se celebrarán previa convocatoria del Presidente con QUINCE días de antelación acompañada de la Orden del Día, consignando lugar, fecha y hora.

23.2.- Se reunirá por lo menos la MITAD y siempre que lo estime necesario el Presidente o lo soliciten DOS TERCIOS de sus miembros.

23.3.- Para su valida constitución será precisa la asistencia de, al menos un tercio de sus componentes, presentes o representados; los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes o representados, salvo aquellos relativos a sanción o separación de los Federados, en los cuales se precisará mayoría cualificada de los miembros presentes o representados.

23.3.1.- La representación solamente podrá conferirse a otro miembro de la Junta Directiva con carácter especial para cada reunión y mediante carta dirigida al presidente.

23.4.- La Junta Directiva se reunirá obligatoriamente y de modo ordinario una vez al año, como **mínimo cincuenta días naturales** antes de la fecha fijada para la Asamblea General Ordinaria, con el fin de prepararla y resolver cuantas cuestiones le corresponda a tenor de sus facultades. Estas reuniones serán por vía telemática, y excepcionalmente y a criterio del Presidente de F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., tanto ordinaria como extraordinaria, podrán ser de forma presencial.

23.4.1.- En caso necesario podrán reunirse de modo extraordinario, convocado por el Presidente o su legítimo sustituto, o bien por la mayoría absoluta de los miembros.

Art. 24. Causas de Cese

Los miembros de la Junta Directiva podrán ser separados de sus cargos por los siguientes motivos:

24.1.- Por renuncia voluntaria.

24.2.- Por muerte o declaración de fallecimiento, enfermedad o cualquier otra causa que le impida el ejercicio de sus funciones.

24.3.- Por pérdida de la cualidad de federado.

24.4.- Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad de acuerdo con la legislación vigente.

24.5.- Por el transcurso del período de su mandato.

24.6.- Por separación acordada por la Asamblea General.

24.7.- Por organizar asambleas entre Asociaciones con fines contrarios a los Estatutos para integrarse en la Junta Directiva sin cumplir los plazos prescritos en estos.

24.8.- La Comisión de una Infracción muy grave, conforme al artículo que desarrolla las infracciones.

24.8.1.- La Junta Directiva dará Cuenta a la Asamblea General de la separación de sus miembros, debiendo ratificarse por la propia Asamblea, cuando el acuerdo de separación haya sido adoptado por el motivo expresado en el anterior artículo.

Art. 25. Los Acuerdos de la Junta Directiva

25.1.- Podrán ser derogados por ella misma.

25.2.- Por la Asamblea General.

Art. 26. Los Acuerdos Adoptados por la Asamblea General, por la Junta Directiva o el Comité Ejecutivo

26.1.- Los citados acuerdos de no expresar la fecha de su entrada en vigor, serán de obligado cumplimiento a partir del día siguiente de su aprobación.

Art. 27. El Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo es el Órgano de Representación que gestiona y representa los Intereses de la Federación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General y su Junta Directiva. Solo podrán formar parte del Órgano de representación los Federados.

27.1.- El Comité Ejecutivo estará compuesto por los siguientes Cargos Directivos:

27.1.1.- Un Presidente.

27.1.2.- Un Vicepresidente.

27.1.3.- Un Secretario.

27.1.4.- Un Tesorero.

27.2.- Los miembros de las Asociaciones Fundadoras, mientras sigan perteneciendo a FOCCA-FOCDE, podrán presentarse al Comité Ejecutivo de dicha Federación cada 4 años, tras elecciones pudiendo ser reelegidos.

27.2.1.- Los miembros de las Asociaciones que quieran integrarse en FOCCA-FOCDE, una vez obtenido el ingreso en la misma, no podrán acceder a formar parte del Comité Ejecutivo, ni por elecciones o moción de censura, hasta pasados CUATRO años de su ingreso como miembro de FOCCA-FOCDE.

Art. 28. El Presidente

28.1.- En él concurre la representación, dirección y orientación de la Institución, teniendo voto de calidad en caso de empate.

28.2.- Su mandato tendrá una duración de cuatro años, debiendo convocar elecciones una vez transcurrido dicho periodo de tiempo.

28.3.- Las atribuciones del Presidente son:

28.3.1.- Representar a la Federación en todos los actos y contratos que se celebren, así como ante FOCDE, las autoridades, departamentos de la administración, tribunales, organismos oficiales, entidades privadas y personas individuales.

28.3.2.- Convocar y presidir las reuniones de las Asambleas y la Directiva, dirigiendo y moderando sus debates. Esta facultad moderadora podrá delegarla al instante en cualquier persona con derecho a asistir a las sesiones de la Asamblea y de la Directiva.

28.3.3.- Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, R.R.I., Reglamento del Campeonato Ornitológico de Canarias y los acuerdos válidamente adoptados por los Órganos de Gobierno de la F.O.C.C.A-F.O.C.D.E.

28.3.4.- Autorizar los justificantes de ingresos y gastos, vigilando con sumo cuidado el exacto cumplimiento del presupuesto anual de gastos e inversiones aprobado por la Asamblea General.

28.3.5.- Controlar todos los servicios y actividades de la F.O.C.C.A-F.O.C.D.E.

28.3.6.- Presidir la ceremonia de entrega de premios del Campeonato Ornitológico de Canarias en representación de F.O.C.C.A-F.O.C.D.E.

28.3.7.- En caso de vacante de Vicepresidente o del Secretario o del Tesorero, podrá designar libremente al que o a los que hayan de ocupar tales vacantes, dado inmediata cuenta a la Directiva de los nuevos nombramientos y las razones del cambio. También lo comunicará a la próxima Asamblea General.

28.3.8.- Todas las demás facultades que le confieran los Estatutos, el R.R.I., la Asamblea General o la Directiva.

28.3.9.- El Presidente tiene voz y voto tanto en la Directiva, como en la Asamblea General. En caso de ausencia puede delegar en un miembro del Comité Ejecutivo.

28.3.10.- En las demás reuniones de los servicios de F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., tiene idénticas facultades.

28.3.11.- Abrir, mancomunadamente con el Tesorero y un componente más del Comité Ejecutivo, cuentas bancarias cuyo titular tiene que ser la Federación.

28.3.12.- Autorizar con su firma las Actas, Certificaciones y demás documentos de la federación.

28.3.13.- Y en general cuantas facultades se les confieran por sus Estatutos.

Art. 29. El Vicepresidente

29.1.- Sustituirá al Presidente, con todas sus facultades, durante la ausencia, enfermedad o inhabilitación y en caso de dimisión o fallecimiento hasta la elección del Comité Ejecutivo.

29.2.- Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de la Directiva, o cualquier otra ostentando voz y voto. En caso de ausencia puede delegar en un miembro del Comité Ejecutivo.

29.3.- Efectuar las gestiones concretas que la Asamblea General o la Directiva o el Presidente le encomiende.

29.4.- Realizar la Memoria Anual de actividades F.O.C.C.A-F.O.C.D.E.

Art. 30. El Secretario

30.1.- Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de la Directiva o a cualquier otra debidamente convocado, ostentando voz y voto. En caso de ausencia puede delegar en un miembro del Comité Ejecutivo.

30.2.- La dirección y vigilancia de las cuestiones administrativas de tipo no económico.

30.3.- El despacho de la correspondencia y asuntos de F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., con el VºBº, en su caso del Presidente.

30.4.- La responsabilidad del archivo y custodia de todos los documentos relativos a F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., así como de registros, ficheros y libros necesarios.

30.5.- Redactar las actas de la Asamblea General, de la Directiva y del Comité Ejecutivo, autorizándolas con su firma el Vº Bº del Presidente y el sello de F.O.C.C.A-F.O.C.D.E.

30.6.- Cursar las convocatorias para las reuniones de los Órganos de Gobierno.

30.7.- Expedir, con el Vº Bº del Presidente, toda clase de certificados y documentos que afecten a F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., cursando las comunicaciones reglamentarias.

30.8.- Efectuar las gestiones concretas que la Asamblea General o la Directiva o el Presidente le encomiende.

30.9.- Otras facultades que los Estatutos o el R.R.I. le confieran expresamente.

Art. 31 El Tesorero

31.1.- Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de la Directiva o a cualquier otra debidamente convocado, ostentando voz y voto. En caso de ausencia puede delegar en un miembro del Comité Ejecutivo.

31.2.- La custodia y responsabilidad de todos los bienes sociales económicos que se le entreguen.

31.3.- Verificar los ingresos y pagos.

31.4.- Organizar y llevar la contabilidad por el método de "partida doble".

31.5.- Realizar los inventarios, balances y presupuestos en concordancia con el Comité Ejecutivo y con la Directiva.

31.6.- Facilitar cuantos datos de contabilidad le reclamen la Directiva o la Asamblea General.

31.7.- Efectuar las gestiones concretas, relativas a su cargo, que la Asamblea General o la Directiva o el Presidente le encomendé.

31.8.- Otras facultades que los Estatutos o el R.R.I. le confieran expresamente.

31.9.- Abrir, mancomunadamente con el Presidente, cuentas bancarias cuyo titular siempre tiene que ser la Federación.

Art. 32 El Comité

32.1.- El Comité Ejecutivo, siendo el responsable de la administración, coordinación de F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., queda constituido y convocado permanentemente por su Presidente.

32.2.- En caso de gravedad o urgencia, el Comité Ejecutivo podrá resolver y decidir sobre cualquier asunto que no pueda esperar hasta la Junta Directiva y/o Asamblea General, consultando previamente a los miembros de la Junta Directiva. Posteriormente será necesaria la ratificación por la Asamblea General.

32.3.- El Comité Ejecutivo posee facultades delegadas de la Asamblea General y/o de la Junta Directiva.

32.4.- El Comité Ejecutivo es el ejecutor de los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiva, por ese orden.

32.5.- La vacante el Presidente llevará consigo obligatoriamente una nueva elección reglamentaria del Comité Ejecutivo, que deberá ser realizada en la próxima Asamblea General, una vez finalizado el proceso electoral.

32.6.- El Comité Ejecutivo posee facultades delegadas de la Asamblea General y de la Junta Directiva, por este orden.

32.6.1.- El Comité Ejecutivo podrá acordar convenios de colaboración con entidades ornitológicas autonómicas, nacionales y extranjeras, siempre bajo la supervisión de FOCDE, los cuales podrán disponer de todos los servicios de F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., en las condiciones que se establezcan.

Art. 33. Funciones de los Vocales

33.1.- Los vocales desempeñarán las funciones que les confiera la Junta Directiva.

CAPÍTULO IV

REGIMEN ELECTORAL

Art. 34. Elección del Comité Ejecutivo

Los cargos del Comité Ejecutivo serán elegidos entre los Federados mediante sufragio libre, directo y secreto.

34.1.- Procederá la convocatoria de elecciones en los siguientes casos:

34.1.1.- Por expiración del mandato.

34.1.2.- En caso de prosperar cuestión de confianza acordada por la Asamblea General Extraordinaria.

34.2.- La Mesa Electoral será constituida en la Asamblea General cuando sea necesario y al menos cada 4 años, y es su misión convocar las elecciones para formar el Comité Ejecutivo.

34.3.- La Mesa Electoral será el Órgano de decisión para resolver los asuntos que puedan surgir en el proceso electoral.

34.4.- La Asamblea General será el Órgano decisorio en caso de recurso.

34.5.- Ninguna persona física de las Asociaciones F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E., será discriminada, por ningún concepto, para ocupar cualquier cargo siempre que cumpla los requisitos exigidos en los presentes Estatutos.

34.6.- Cualquier persona física perteneciente a una Asociación de F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E., que se sienta perjudicada en cualquiera de sus procesos electorales, podrá recurrir a la Asamblea General.

Art. 35. Calendario Electoral

35.1.- Concluido el mandato del Comité Ejecutivo o aprobada una cuestión de confianza, se constituirá la Junta Electoral, que estará formada por dos o más federados que, voluntariamente se presten para esta función, dichos federados no podrán formar parte de alguna de las candidaturas presentadas; caso de no presentarse voluntarios formarán la citada Junta, los federados de mayor y menor edad.

35.2.- Corresponde a la junta Electoral:

35.2.1.- Organizar las elecciones, resolviendo sobre cualquier asunto que atañe a su desarrollo.

35.2.2.- Aprobar definitivamente el censo electoral.

35.2.3.- Resolver las impugnaciones que se presenten con relación al proceso electoral.

35.3.- El plazo entre la convocatoria de elecciones y la celebración de estas no sobrepasará los cuarenta días hábiles.

35.3.1.- Los cinco primeros de exposición de listas de censo.

35.3.2.- Los tres días siguientes para resolver las impugnaciones al censo y su aprobación definitiva.

35.3.3.- Los doce días siguientes para la presentación de candidaturas.

35.3.4.- Los cinco días siguientes para resolver sobre la validez de estas y su proclamación definitiva.

35.3.5.- Quedando los 15 días siguientes para convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, donde tendrá lugar la celebración de las elecciones.

35.4.- Si no se presenta candidatura alguna, se convocarán nuevamente elecciones en el plazo máximo de quince días desde el momento de cierre del plazo de presentación de aquéllas.

Art. 36. Cuestión de confianza

36.1.- La Cuestión de confianza al Comité Ejecutivo deberá ser tratada por la Asamblea General, siempre que hubiese sido solicitada, mediante escrito razonado, como mínimo, por un tercio de los miembros federados.

36.2.- Será precisa para la adopción de una cuestión de confianza que la misma sea adoptada por la mayoría cualificada de los federados, presentes o representados, en Asamblea general.

36.3.- Caso de prosperar, el Comité Ejecutivo censurado continuará en sus funciones hasta que tome posesión el nuevo Comité que resulte proclamada definitivamente en las elecciones.

CAPÍTULO V
LOS FEDERADOS

Art. 37. Clases de Federados

37.1.- Los Federados pueden ser:

37.1.1.- Fundadores: los que suscribieron el Acta de Constitución.

37.1.2.- Numerarios: los que han ingresado con posterioridad a la firma del Acta de Constitución y son admitidos como tales de acuerdo con esto Estatutos.

37.1.3.- Honorarios: Personas físicas o jurídicas que a juicio de la Asamblea General colaborasen de forma notable en el desarrollo de los fines de la Federación y/o quienes destaquen por ayudar con medios económicos y materiales a la Federación.

Art. 38. Derechos de los federados fundadores y de número

38.1.- Los federados fundadores y numerarios tendrán los siguientes derechos:

38.1.1.- Asistir, participar y votar en las Asambleas generales.

38.1.2.- Formar parte de los órganos de la federación.

38.1.3.- Ser informados del desarrollo de las actividades de la entidad, de su situación patrimonial y de la identidad de los federados.

38.1.4.- Participar en los actos de la federación.

38.1.5.- Conocer los estatutos, los reglamentos y normas de funcionamiento de la federación.

38.1.6.- Consultar los libros de la federación, conforme a las normas que determinen su acceso a la documentación de la entidad.

38.1.7.- Separarse libremente de la federación.

38.1.8.- Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado, en su caso, el acuerdo que imponga la sanción.

38.1.9.- Impugnar los acuerdos de los órganos de la federación, cuando los estime contrarios a la ley o a los Estatutos.

Art. 39. Obligaciones de los federados fundadores y de número

39.1.- Serán obligaciones de los federados fundadores y numerados:

39.1.1.- Compartir las finalidades de la Federación y colaborar para la consecución de estas.

39.1.2.- Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que se determinen mediante acuerdo adoptado por la Asamblea General.

39.1.3.- Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

39.1.4.-Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la federación.

Art. 40. Federados Honorarios (Distinción de Honor).

40.1.- Cualquier "Distinción de honor" sólo será concedida por la Asamblea General a propuesta del Comité Ejecutivo, La Junta Directiva o de una tercera parte de los asociados, mediante solicitud dirigida al Presidente por correo certificado a las personas físicas o jurídicas que contraigan especialísimos méritos en favor de F.O.C.C.A.- F.O.C.D.E., y/o de la Ornitológica Deportiva Española.

40.2.- Los federados honorarios tienen derecho a participar en las actividades de la federación, así como a asistir a las Asambleas, con derecho a voz, pero no a voto.

Art. 41. Pérdida de la cualidad de federado

41.1.- Se perderá la condición de federado:

41.1.1.- Por la voluntad del interesado, manifestada por escrito a la Junta Directiva.

41.1.2.- Por acuerdo adoptado por el órgano competente de la federación, conforme el régimen interno establecido en el capítulo VI de los Estatutos.

CAPITULO VI
REGIMEN DISCIPLINARIO
INFRACCIONES, SANCIONES, PROCEDIMIENTO Y PRESCRIPCIÓN

Art. 42. Normas generales

42.1.- En el ejercicio de la potestad disciplinaria se respetarán los criterios de: la debida proporcionalidad con la gravedad de la infracción, atendiendo a la naturaleza de los hechos, las consecuencias de la infracción y la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, la inexistencia de doble sanción por los mismos hechos, la aplicación de los efectos retroactivos favorables y la prohibición de sancionar por infracciones no tipificadas con anterioridad al momento de su comisión.

42.2.- La responsabilidad disciplinaria se extingue en todo caso por:

42.2.1.- El cumplimiento de la sanción.

42.2.2.- La prescripción de la infracción.

42.2.3.- La prescripción de la sanción.

42.2.4.- El fallecimiento del infractor.

42.3.- Para la imposición de las correspondientes sanciones disciplinarias se tendrán en cuenta las circunstancias agravantes de la reincidencia y atenuante de arrepentimiento espontáneo.

42.4.- Hay reincidencia cuando el autor de la falta hubiese sido sancionado anteriormente por cualquier infracción de igual gravedad, o por dos o más que lo fueran de menor.

42.5.- La reincidencia se entenderá producida en el transcurso de un año, contado a partir de la fecha en que se haya cometida la primera infracción.

42.6.- Se consideran transgresiones de los socios de F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E., o de las personas físicas que ostenten cargos en la misma, de las personas jurídicas o criadores nacionales integrados en FOCCA-FOCDE, siempre que tengan relación, en algún sentido con la federación, las siguientes:

42.6.1.- Insulto o calumnia de palabra u obra.

42.6.2.- Coaccionar la libertad de opinión o expresión.

42.6.3.- Agresión física.

42.6.4.- Fraudes o robos.

42.6.5.- Incumplimiento de acuerdos de Directiva o Asamblea.

42.7.6.- Incumplimiento de Sentencias.

42.7.7.- No asistir, sin justificación válida, a las sesiones de la Directiva o a las Asambleas por parte de los directivos.

42.7.8.- Manipulación fraudulenta de las elecciones a los cargos directivos.

42.7.9.- Negligencia y/u ocultación de incompatibilidades en o para el desempeño del cargo.

42.7.10.- Competencia desleal entre las Asociaciones de la F.O.C.C.A.-F.O.C.D.E.

42.1.11.- Manipulación fraudulenta de los pájaros presentados a concursos F.O.C.D.E.

Art. 43. Infracciones

43.1.- Las infracciones contra el buen orden de la federación susceptibles de ser sancionadas se clasifican en leves, graves y muy graves.

43.2.- Las infracciones se deberán denunciar al Comité Ejecutivo no más tarde de noventa días de su comisión. Una vez abierto el expediente disciplinario, el órgano instructor dispondrá de un máximo de seis meses para su estudio y veredicto.

Art. 44. Infracciones muy graves

44.1.- Tienen la consideración de infracciones disciplinarias MUY GRAVES:

44.1.1.- Todas aquellas actuaciones que perjudiquen u obstaculicen la consecución de los fines de la federación, cuando tengan consideración de muy graves.

44.1.2.- El incumplimiento o las conductas contrarias a las disposiciones estatutarias y/o reglamentarias a la federación, cuando se consideren como muy graves.

44.1.3.- El incumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la federación, cuando se consideren muy graves.

44.1.4.- La protesta o actuaciones airadas y ofensivas que impidan la celebración de la asamblea o reuniones de la Junta Directiva.

44.1.5.- Participar, formular o escribir, mediante cualquier medio de comunicación social, manifestaciones que perjudiquen de forma muy grave la imagen de la federación y de su Junta Directiva.

44.1.6.- La usurpación ilegítima de atribuciones o competencias sin contar con la preceptiva autorización del órgano competente de la entidad.

44.1.7.- Agredir, amenazar o insultar gravemente a cualquier federado.

44.1.8.- La inducción o complicidad, plenamente probada, a cualquier federado en la comisión de las faltas contempladas como muy graves.

44.1.9.- El quebrantamiento de sanciones impuestas por falta grave o muy grave.

44.1.10.- Todas las infracciones tipificadas como leves o graves y cuyas consecuencias físicas, morales o económicas, plenamente probadas, sean consideradas como muy graves.

44.1.11.- En general, las conductas contrarias al buen orden social, cuando se consideren muy graves.

Art. 45. Infracciones graves

45.1.- Son infracciones punibles dentro del orden de la federación y serán consideradas como GRAVES:

45.1.1.- El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracciones leves.

45.1.2.- Participar, formular o escribir, mediante cualquier medio de comunicación social, manifestaciones que perjudiquen de forma grave la imagen de la Federación.

45.1.3.- La inducción o complicidad, plenamente probada, de cualquier Federado en la comisión de cualquiera de las faltas contempladas como graves.

45.1.4.- Todas las infracciones tipificadas como leves y cuyas consecuencias físicas, morales o económicas, plenamente probadas sean consideradas graves.

45.1.5.- La reiteración de una falta leve.

45.1.6.- El incumplimiento o las conductas contrarias a las disposiciones estatutarias y/o reglamentarias de la Federación, cuando se consideren como graves.

45.1.7.- El incumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la Federación, cuando tengan consideración de grave.

45.1.8.- En general, las conductas contrarias al buen orden social, cuando se consideren graves.

Art. 46. Infracciones Leves

46.1.- Se consideran infracciones disciplinarias LEVES:

46.1.1.- La falta de asistencia durante tres ocasiones a las asambleas generales, sin justificación alguna.

46.1.2.- El impago de la cuota anual, salvo que exista causa que lo justifique a criterio de la Junta Directiva.

46.1.3.- Todas aquellas conductas que impidan el correcto desarrollo de las actividades propias de la federación, cuando tengan la consideración de leve.

46.1.4.- El maltrato de los bienes muebles o inmuebles de la federación.

46.1.5.- Toda conducta incorrecta en las relaciones con los federados.

46.1.6.- La inducción o complicidad, plenamente probada, de cualquier federado en la comisión de las faltas contempladas como leves.

46.1.7.- El incumplimiento o las conductas contrarias a las disposiciones estatutarias y/o reglamentarias de la entidad, cuando se consideren como leves.

46.1.8.- En general, las conductas contrarias al buen orden social, cuando se consideren como leves.

Art. 47. Infracciones de los miembros de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo

47.1.- Se consideran infracciones MUY GRAVES:

47.1.1- La no convocatoria en los plazos y condiciones legales, de forma sistemática y reiterada, de los órganos de la federación.

47.1.2.- La incorrecta utilización de los fondos de la entidad.

47.1.3.- El abuso de autoridad y la usurpación ilegítima de las atribuciones o competencias.

47.1.4.- La inactividad o dejación de funciones que suponga incumplimiento muy grave de sus deberes estatutarios y/o reglamentarios.

47.1.5.- La falta de asistencia, en tres ocasiones y sin causa justificada, a las reuniones de la Junta Directiva.

47.2.- Se consideran infracciones GRAVES:

47.2.1.- No facilitar el acceso de los federados a la documentación de la entidad, que por estos les sea requerida (estatutos, actas, normas de régimen interno, etc.), (de forma reglamentada).

47.2.2.- La inactividad o dejación de funciones cuando causen perjuicios de carácter grave al correcto funcionamiento de la entidad.

47.3.- Tienen la consideración de infracciones LEVES:

47.3.1.- La inactividad o dejación de funciones, cuando no tengan la consideración de muy grave o grave.

47.3.2.- La no convocatoria de los órganos de la federación en los plazos y condiciones legales.

47.3.3.- Las conductas o actuaciones contrarias al correcto funcionamiento de la Junta Directiva.

47.3.4.- La falta de asistencia a una reunión de la Junta Directiva, sin causa justificada.

Art. 48. Sanciones

48.1.- Las sanciones susceptibles de aplicación por la comisión de infracciones muy graves, relacionadas en el artículo 44, serán la pérdida de la condición de federado o la suspensión temporal en la condición durante el periodo de un año a cuatro años, en adecuada proporción a la infracción cometida.

48.2.- Las infracciones graves, relacionadas en el artículo 45, darán lugar a la suspensión temporal en la condición de federado durante un período de un mes a un año.

48.3.- La comisión de las infracciones de carácter leve dará lugar, por lo que a las relacionadas en el artículo 46 se refieren, a la amonestación o la suspensión temporal del federado por un periodo de un mes.

48.4.- Las infracciones señaladas en el artículo 47 darán lugar, en el caso de las muy graves al cese en sus funciones del miembro de la Junta Directiva y, en su caso, a la inhabilitación para ocupar nuevamente cargos en el órgano de gobierno; en el caso de las graves, el cese durante un periodo de un mes a un año, y sí la infracción cometida tiene carácter de leve en la amonestación o suspensión por el periodo de un mes.

Art. 49. Procedimiento sancionador

49.1.- Para la adopción de las sanciones señaladas en los artículos anteriores, se tramitará un expediente disciplinario en el cual, de acuerdo con el artículo 38.1.8, de estos estatutos, el federado tiene derecho a ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado, en su caso, el acuerdo que imponga la sanción.

49.2.- La instrucción de los procedimientos sancionadores corresponde a la Junta Directiva, nombrándose a tal efecto por ésta, los miembros de esta que tengan encomendada

dicha función, caso de tramitarse expediente contra un miembro de la Junta Directiva o del Comité Ejecutivo, éste no podrá formar parte del órgano instructor, debiendo abstenerse de intervenir y votar en la reunión de la Junta Directiva que decida la resolución provisional del mismo.

49.3.- El órgano instructor de los procedimientos disciplinarios estará formado por un Presidente y un Secretario. El Presidente ordenará al Secretario la práctica de aquéllas diligencias previas que estime oportunas al objeto de obtener la oportuna información sobre la comisión de infracción por parte del federado. A la vista de esta información la Junta Directiva podrá mandar activar las actuaciones o acordar la incoación de expediente disciplinario.

49.4.- En este último caso, el Secretario pasará al interesado un escrito en el que pondrá de manifiesto los cargos que se imputan, a lo que podrá contestar alegando en su defensa lo que estime oportuno en el plazo de 15 días hábiles, transcurridos los cuales, se pasará el asunto a la primera sesión de la Junta Directiva, la cual acordará lo que proceda; el acuerdo debe ser adoptado por la mayoría cualificada de los miembros de dicho órgano de representación, (esta debe superar entre el 60% y los 2/3, con independencia que estén presentes o no).

49.5.- La resolución que se adopte tendrá carácter provisional. El federado podrá formular recurso ante la Asamblea General en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en que reciba la resolución. De no formularse recurso en el plazo indicado, la resolución deviene firme.

49.6.- La Asamblea General, adoptará la resolución que proceda en relación con el expediente disciplinario o sancionador.

Art. 50. Prescripción

50.1.- Las infracciones prescribirán al mes, al año o a los cuatro años, según se trate de leves, graves o muy graves, comenzándose a contar el plazo de prescripción al día siguiente a la comisión de la infracción.

50.2.- El plazo de prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento sancionador, con conocimiento del interesado, pero si éste permaneciese paralizado durante un mes por causa no imputable al federado, volverá a correr el plazo correspondiente.

50.3.- Las sanciones prescribirán al mes, al año o a los tres años, según se trate de las que correspondan a infracciones leves, graves o muy graves, comenzándose a contar el plazo de prescripción desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.

CAPÍTULO VII
LIBROS Y DOCUMENTACIÓN

Art. 51. Libros y documentación contable

51.1.- La federación dispondrá de un libro de Registro de federados y de aquellos Libros de Contabilidad que permitan obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, estos libros podrán llevarse de forma electrónica, siempre que se garantice su integridad, autenticidad y conservación.

51.2.- Llevará también un libro de actas de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, en las que constarán, al menos:

51.2.1.- Todos los acuerdos adoptados con expresión de los datos relativos a la convocatoria y a la constitución del órgano.

51.2.2.- Un resumen de los asuntos debatidos.
51.2.3.- Las intervenciones de las que se haya solicitado constancia.
51.2.4.- Los acuerdos adoptados.
51.2.5.- Los resultados de las votaciones

Art. 52. Derecho de acceso a los libros y documentación

52.1.- El Comité Ejecutivo, encargado de la custodia y llevanza de los libros, deberá tener a disposición de los federados los libros y documentación de la entidad, facilitando el acceso por parte de estos.

52.2.- A tal efecto, una vez recibida la solicitud por el Presidente, se pondrá a disposición del federado en el plazo máximo diez días.

52.3.- El Comité Ejecutivo podrá denegar el acceso cuando concurran razones de confidencialidad o protección de datos personales, debiendo motivar por escrito dicha negativa.

CAPÍTULO VIII
RÉGIMEN ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO

Art. 53. Patrimonio inicial

53.1.- Todos los socios de F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., contribuirán al sostenimiento económico de la misma según determinen los Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno y los acuerdos de la Asamblea General.

53.2.- La Federación en su inicio carece de patrimonio.

53.3.- Los Socios no responderán personalmente de las deudas de la Federación, salvo en los casos previstos legalmente.

Art. 54. Ejercicio económico

54.1.- El ejercicio económico será anual, comenzando el 1 de enero y finalizando el 31 de diciembre de cada año.

Art. 55. Recursos económicos

55.1.- Constituirán los recursos económicos de la Federación:
55.1.1.- Las cuotas ordinarias y extraordinarias de las asociaciones miembros.
55.1.2.- Las aportaciones, subvenciones, donaciones a título gratuito, herencias y legados recibidos.
55.1.3.- Bienes muebles e inmuebles.
55.1.4.- Cualquier otro recurso lícito.

55.2.- Los fondos en metálico de F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., serán depositados en entidades bancarias a su nombre, condicionando su disposición a la firma mancomunada del Presiente, Tesorero y Secretario.

55.3.- Todos los pagos que se realicen por cualquier causa, serán efectuados por el Tesorero F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., con el visto bueno del Presidente, mediante la presentación de la factura correspondiente, sin la cual no será viable tal pago.

Art. 56. Cuota anual

51.1.- Se establece una cuota anual de 200,00 Euros por Asociación perteneciente a FOCCA, que será abonada a la Federación en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo del año en curso, pudiendo realizarlo en dicho periodo de forma fraccionada o

en un solo pago, de forma que a fecha de 31 de marzo esté totalmente satisfecha, salvo que exista causa que lo justifique a criterio de la Junta Directiva.

Art. 57. Presupuesto y Balances

57.1.- La F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., funcionará en régimen de presupuesto anual que, en su caso todos los años se entenderá prorrogado hasta la aprobación del nuevo por la Asamblea General.

57.2.- Cada año se rendirán cuentas a la Asamblea General del balance económico del ejercicio anterior y de la situación patrimonial, aportando los justificantes de los bancos a la fecha del cierre.

57.3.- La contabilidad de LA F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., se llevará por el sistema de partido doble.

57.4.- Las cuentas de la F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., deberán ser revisadas, en cada ejercicio económico.

57.5.- La F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., contará con los libros, ficheros, registros y archivos necesarios para el control estadístico, administrativo y económico de su gestión y de su patrimonio.

57.6.- El ejercicio económico de la F.O.C.C.A-F.O.C.D.E., coincidirá con el año natural.

CAPÍTULO IX
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y NORMAS DE REGIMEN INTERNO

Art. 58. Modificación de los Estatutos

58.1.- Los Estatutos de la Federación podrán ser modificados cuando resulte conveniente a los intereses de esta, por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada específicamente al efecto.

58.2.- El acuerdo de modificar los estatutos requiere mayoría cualificada de los socios presentes o representados.

Art. 59. Normas de régimen interno

59.1.- Los presentes estatutos de la Federación podrán ser desarrollados mediante normas de régimen interno, aprobadas por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, convocada específicamente al efecto.

59.2.- El acuerdo de modificar el Reglamento de Régimen Interno, requiere mayoría cualificada de los socios presentes o representados.

CAPÍTULO X
DISOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN

Art. 60. Causas

60.1.- La Federación puede disolverse:

60.1.1.- Por cualquier causa prevista en la legislación vigente.

60.1.2.- Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, reglamentariamente convocada, adoptando la mayoría cualificada de 2/3 de las entidades miembros de la F.O.C.C.A-F.O.C.D.E.

Art. 61. Comisión Liquidadora

61.1.- Acordada la disolución, la Asamblea General Extraordinaria designará a una Comisión Liquidadora.

61.2.- Corresponde a los miembros de esta Comisión Liquidadora:

61.2.1.- Velar por la integridad del patrimonio de la Federación.

61.2.2.- Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas, que sean precisas para la liquidación.

61.2.3.- Cobrar los créditos de la entidad

61.2.4.- Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.

61.2.5.- Aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos en los presentes Estatutos.

61.2.6.- Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro de Federaciones.

Vilaflor de Chasna a, 23 de agosto de 2025

Vº Bº

Fdo.: Abel Tomás Herrera Hernández
Presidente FOCCA-FOCDE

Fdo.: Pablo Alexis Ramírez González
Secretario FOCCA-FOCDE